

**JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 85
MADRID**

**SENTENCIA: 00202/2013
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N° 85
MADRID**

C/ FRANCISCO GERVAS N 10

6310A

N.I.G.: 28079 1 0159907 /2011

Procedimiento: DIVORCIO CONTENCIOSO 711 /2011

Sobre OTRAS MATERIAS

De D/ña. MARIUSA VARGAS CHAPIAMA

Procurador/a Sr/a. BEGOÑA ORTIZ FUENTES

Contra D/ña. DIMAS VIZCARRA CAYHUACAS

Procurador/a Sr/a. ELENA GOMEZ VIDAL

CERTIFICO. Que esta copia fotostatica es fie:
reproducción del documento a la vista
Puerto Maldonado

23 OCT. 2014



S E N T E N C I A N° .202/2013

Procedimiento: DIVORCIO CONTENCIOSO 711/11



En MADRID a nueve de abril de dos mil trece

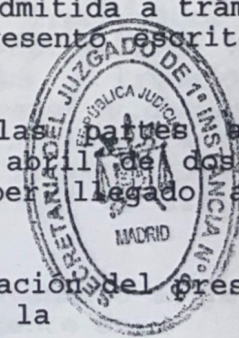
VISTOS por la Ilustrísima Sra.Dña. MARIA SERANTES GOMEZ MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Primera Instancia n° 85 , de MADRID y su partido, los presentes autos de DIVORCIO CONTENCIOSO seguidos en este Juzgado con el número 711 /2011 , a instancia de DOÑA MARIUSA VARGAS CHAPIANA, representada la Procuradora Dña BEGOÑA ORTIZ FUENTES y dirigidos por el Letrado D. ALFONSO SALCEDO ESPINOSA, frente a D. DIMAS VIZCARRA CAYHUACAS representado por el Procurador Dña. ELENA GOMEZ VIDAL y dirigido por el Letrado D. EDUARDO MOLINERO NUÑEZ, con la asistencia del MINISTERIO FISCAL, y

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.- Por la Procuradora Dña. BEGOÑA ORTIZ FUENTES en nombre y representación de Doña MARIUSA VARGAS CHAPIANA, se presentó demanda de divorcio contencioso frente a Don DIMAS VIZCARRA CAYHUACAS con arreglo a los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos dándose aquí por reproducidos, la cual fue admitida a trámite, emplazándose a la parte demandada quien presentó escrito de contestación a la demanda.

SEGUNDO.- A continuación se convocó a las partes a la celebración de la vista en fecha ocho de abril de dos mil trece por las partes se manifiesta haber llegado a un acuerdo.

TERCERO.- Por S.Sª se acuerda la transformación del presente procedimiento en mutuo acuerdo y se procede a la



ratificación del acuerdo por las partes en el mismo acto, sin oposición del Ministerio Fiscal, quedando los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los cónyuges MARIUSA VARGAS CHAPIAMA y DINAS VIZCARRA CAYHUACAS contrajeron matrimonio civil en Arequipa (Perú) el día 19 de julio de 1997 y por Doña MARIUSA VARGAS CHAPIAMA se presentó ante este Juzgado demanda de divorcio contencioso que posteriormente fue transformado en divorcio de mutuo acuerdo, con los requisitos exigidos por el artículo nº 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 81, 86 y 90 del código civil español.

La demanda reúne los requisitos exigidos por el artículo nº 777 de la Ley Enjuiciamiento Civil y concordantes, deduciéndose de las pruebas aportadas, que en el presente caso concurre la causa de Divorcio del artículo 86 del Código Civil puesto que han transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio.

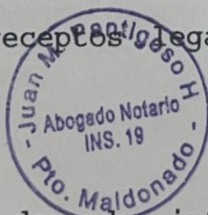
Por todo lo cual es procedente acceder a lo solicitado y decretar la disolución del matrimonio pretendida.

SEGUNDO. En orden a las medidas complementarias respecto a los hijos que dicha declaración conlleva, debe señalarse previamente que ambas partes en el acto de vista expusieron que habían llegado a un acuerdo sobre tales medidas, interesando se dictara sentencia en los términos alcanzados en el acuerdo.

TERCERO.- Teniendo en cuenta la naturaleza del procedimiento y acción ejercitada no se aprecian motivos que determinen una condena en costas a cualquiera de las partes tal y como autoriza el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

CERTIFICO. Que esta copia fotostática es fiel reproducción del documento a la vista

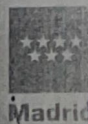


FALLO Puerto Maldonado

23 OCT. 2014

Estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. BEGOÑA ORTIZ FUENTES en representación de DOÑA MARIUSA VARGAS CHAPIAMA, iniciada como demanda contenciosa y transformada posteriormente en mutuo acuerdo, debo decretar y decreto la disolución por **CAUSA DE DIVORCIO** del matrimonio formado por Doña MARIUSA VARGAS CHAPIAMA y DIMAS VIZCARRA CAYHUACAS contrajeron matrimonio civil en Arequipa (Perú) el día 19 de julio de 1997

Asimismo debo aprobar y apruebo el acuerdo alcanzado en la vista celebrada el 8 de abril de 2013 consistente en:



Primero. Se atribuye la guarda y custodia de los hijos comunes menores de edad JAFFET DIMAS Y DAYANNA MILAGROS VIZCARRA VARGAS a la madre DOÑA MARIUSA VARGAS CHAPIAMA, ejerciendo conjuntamente ambos progenitores la patria potestad sobre aquellos.

Segundo. Se establece como régimen de visitas de los hijos comunes el siguiente:

- El padre podrá pasar con sus hijos uno de cada dos fines de semana en forma alterna, desde el viernes a las 20 horas, hasta las 19:00 horas del domingo.

Los menores deberán ser recogidos y entregados siempre en el domicilio familiar-habitual de los mismos, teniendo en cuenta la prohibición del esposo de acercarse tanto a la madre, como a su domicilio cónyugal, por lo que la entrega deberá ser efectuada por tercera persona de la mutua confianza de ambos progenitores o en caso de no lograr ese acuerdo, a través del Punto de Encuentro Familiar más próximo al domicilio de los menores.

- En las vacaciones escolares de Semana Santa, Navidad y Verano, el padre podrá tener en su compañía a los hijos menores, la mitad de las mismas, eligiendo de mutuo acuerdo uno los años impares y el otro los años pares.

Tercero. El padre, DON DIMAS VIZCARRA CAYHUACAS deberá abonar a la madre DOÑA MARIUSA VARGAS CHAPIAMA, mientras se encuentre en situación de desempleo, 250 euros al mes por sus dos hijos. Cuando tenga trabajo, abonará la cantidad de 400 euros al mes por sus dos hijos.

Los gastos extraordinarios se abonarán por mitad.

Todo ello sin hacer expresa imposición de costas, debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución haciendo saber a las partes que contra la misma, cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notificación, debiendo acreditar, al tiempo de su interposición, haber depositado el importe de 50 euros, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, en la entidad Banesto, al número de cuenta 3459/0000/02/0711/11.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Ilustrísima Sr/a. Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando Audiencia Pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario/a, doy fe en MADRID a fecha anterior.

CERTIFICO. Que esta copia fotostática es la reproducción del documento a la vista
Puerto Maldonado

23 OCT. 2014

